



P U T U S A N

Nomor 766 K / Pid.Sus / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. MULYADIN, A. MK.;**
Tempat lahir : Dompu ;
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 30 Maret 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Sigi, Kelurahan Karijawa,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Dompu karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa H. MULYADIN, A.MK. pada hari Senin tanggal 8 Maret 2010 sekitar jam 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Maret 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Perumahan Dinas Puskesmas Kota Dompu di Jalan Pinus No. 1 Lingkungan Seratalaka, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, penantaran rumah tangga, menelantarkan orang lain, dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 (setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal dari cek cok mulut antara saksi Sri Sukmawati (istri Terdakwa) dengan Terdakwa yang dikarenakan saksi Sri Sukmawati merasa jengkel dengan Terdakwa yang telah meminjamkan sepeda motornya kepada kakak iparnya, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah. Terdakwa hanya pulang kembali ke rumah untuk mengambil pakaiannya kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Sri Sukmawati dan tidak pernah pulang kembali ke rumah tempat tinggal saksi Sri Sukmawati sampai dengan saat ini. Bahwa

Hal. 1 dari 5 hal. Put. Nomor 766 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak Terdakwa pergi dari rumah dan meninggalkan saksi Sri Sukmawati, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin serta tidak pernah memberikan biaya kehidupan pada saksi Sri Sukmawati dan kedua orang anaknya mulai dari tanggal 8 Maret 2010 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak kembali ke rumah saksi Sri Sukmawati sebagai istrinya tanpa diketahui apa penyebabnya dan tanpa memperdulikan kehidupan rumah tangga istrinya dan kedua orang anaknya serta tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Sri Sukmawati merasa menderita lahir dan batin;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 5 huruf d Jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 25 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. MULYADIN, A. MK. bersalah melakukan tindak pidana penelantaran rumah tangga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf d Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. MULYADIN, A. MK. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 144/PID.B/2010/PN.DOM tanggal 16 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. MULYADIN, A. MK. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 2 dari 5 hal. Put. Nomor 766 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 156/PID/2010/PT.MTR tanggal 10 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 16 Nopember 2010, Nomor : 144/PID.B/2010/PN.DOM, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. MULYADIN, A. MK. tersebut karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada permintaan lain dalam keputusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 16 Nopember 2010, Nomor : 144/PID.B/2010/PN.DOM selebihnya;
 - Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang mana di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/K/Pid/2011/PN.DOM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Februari 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Februari 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Februari 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 09 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 5 hal. Put. Nomor 766 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram terhadap Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam amar putusan tersebut di atas masih jauh dari harapan kami selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan penjara, sehingga belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dan terhadap putusan tersebut tidak dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa;
2. Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, menurut kami Jaksa Penuntut Umum adalah tidak relevan dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Dompu yang telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum. Berat ringan pidana adalah kewenangan judex facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 5 huruf d Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 10 Agustus 2011** oleh **R. IMAM HARJADI, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 4 dari 5 hal. Put. Nomor 766 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.** dan **SRI MURWAHYUNI, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

ttd

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

Ketua,

ttd

R. IMAM HARJADI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 5 dari 5 hal. Put. Nomor 766 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)